

形式
內容

移文

嚴禁獄吏稽留濫禁拷詐凌虐仍分別
造冊詳報移請貴分府希即查照憲指
認真辦理

文 件 號 碼

31801. II

2

文 件 種 類

✓

內 稿
正 本
抄 本

分 類

移文

移文



五月廿一日到

特授臺灣府正堂建缺儘先補用道周為

轉移事本年四月二十三日奉

總督部堂李牌開照得因徒葉繫固固屬罪由自取而獄吏稽留濫禁亦

復例有明條若因拖延株累為提軍獄卒凌虐致斃則非死於

法而直死於官吏之手何以昭明慎而示哀矜況足創承審案件各有分限因

情定罪輕重不同有逾限而久未定讞者有情輕而延不擬結者若概行錮禁

不加有察必至獄因累累擁擠堪虞疾病顛連每多瘦斃且每屆炎夏濕熱

侵監房秋暗疫易生穢惡薰蒸必多傳染有獄管獄各宜更宜時加矜恤以

重民命無如近來各屬積習相沿以罪因為應禁視條教為具文經年積壓累

月因循甚至有案中干連待質人証易結不結及自理詞訟或控案牽連並不

隨時取保有釋輒復濫行管押在聽差役私設班館百狀拷詐非法凌虐其為

三各宜之「宜」，
依三八〇一工一三九，
係「官」之誤。

光緒

二年

四月

淡水

分府

陳

移

害酷烈有甚於禁囚者言之尤為可恨茲屆夏令正熱番減刑清理訟獄之時除分行外合亟通行飭遵為此牌仰該府即速轉飭所屬各廳縣一體遵照務令振刷精神逐案清理有懸宕未結者趕緊審結有應行減釋者及早發落如寔犯死罪及問擬軍流徒已結各犯即當督飭管獄官時加體察應給囚糧等項必須按名寔給毋任丁胥集平涉手尅扣滋弊並令隨時捐備大黃蒼朮焚燒以辟穢氣鎖鑰刑具飭令不時洗滌遇報犯病迅速撥醫加緊調治倘有經過迎解人犯因病不能起解者亦即照例留禁醫治具報不得借取結為由帶病起解至因事牽連待質追贓及罪止枷杖人犯並一切上控自理案內兩造佐允宜校明案情隨時發放速為訊釋以復情輕案犯非但不得濫禁亦不准擅行看押仍將在監在押人犯應禁應釋及收禁管押年月日期分別具造事由清冊按月詳報察核不得僅用驗文中送倘敢仍蹈惡習並不實力按時清理以致禁押各犯冤苦無伸拖累致斃一經查出定即據寔嚴參斷不輕貸該府有督察之責亦宜隨時訪察認真考核以_嚴怠怠是為至要凜遵速遵等因奉此除移行遵辦外合就轉移為此移詣

貴分府希即查照

憲指認真辦理幸勿有緩望切望切須至移者

二十四日

移

形式) 閱文

內容) 希飭獄官即提監犯羅髮開摺牒報鎖鑄席
薦務為鋪洗並用蒼朮等物加意熏燒以除
瘴氣而示矜恤

文 件 號 碼

31801 I

3

文 件 種 類

✓

內 稿
正 本
抄 本

分 類

閱 文

閱

文



候選道署福建臺灣府正堂加十級紀錄十次洪

恤刑事竊查臺郡各屬現無秋審斬絞重犯此外遣軍流徒以及未定罪名各

犯人例准每季薙髮一次仍留頂心一片其各犯鎖鑄席薦亦須隨時洗滌鋪

置冬設煖床夏備涼漿原所以矜卹罪囚之意業經朱前署府移行各屬照辦

在案茲屆夏令除分別移行查照外合就移知為此移請

貴分府希即督飭獄官即提監犯羅髮一次仍留頂心一片開摺牒報其各犯

鎖鑄席薦務為鋪洗並用蒼朮白芷大黃等物加意熏燒以除瘴氣而示矜恤

勿任虛應故事致有疲斃至要至要須至移者

右 移

福建臺灣北路淡水防總捕分府

咸豐

九年

五月

初四

日移

形式) 竊所宜改活板說
內容) 囚犯木床儘可活板洗淨除虫均稱方
便以利囚犯生活

文 件 號 碼
31801.五
34

文 件 種 類
✓
抄 正 內
本 本 稿

分 類

為 竊所宜改活板說
總督部堂何 碑開本年四月二十五日據署浙江金衢嚴道呈復遵札飭
屬珍恤獄囚文內聲明各屬竊所宜改活板前廣東電白縣劉令刊有活板說
一書行之有效取道前辦軍需善後局時曾照刊通行浙省十一府各州縣遵
照均改活板現署道篆恐前改之活板或有損壞復經重申前案通飭金衢嚴
三商委員往查以免日久懈弛陽奉陰違之弊茲謹將前發活板說呈送登閱
尋情到本部堂據此查押候人犯多死命盜重因為地方官者係以勤審勤結
隨時清理為上其或方不獲已暫行竊押尤為可惜其知恤其竊者曲予矜全
該道所呈活板說一書深得法外施仁之意用之固有益顯之區所念尤大
始可下無小費而利賴傳于無窮行即轉發各屬所屬一體遵辦具報仍將會
核議約定章程刻日照樣刊刷通領所屬各屬一體遵辦具報仍將會
辦理緣由先行具文詳核毋違計發活板說一本仍繳等因奉此遵即吊查
查光緒元年間奉前撫憲王札抄活板法下并無說冊為經前在郭臬司粘
抄通飭遵在案乃各屬視為具文迄今鮮有實力奉行者茲奉前因仰見

憲台慎重民命，矜恤罪人之至意。本司等伏查竊所人犯，每以疾病瘦斃，情堪
 惻。若能照說設立活板，詢家救契良法，況國地潮濕，更甚他省，誠如
 憲諭活人尤多。至說內所載流契四則，尤關切要。同省有司，同一律，自應遵照原
 說刊刷，通頒飭遵辦理。其應需板片，所值無多，在各州縣自行撥辦，無須籌
 項給領。唯各屬牧令，痼疾在抱者，為不乏人，而奉行不力，難免復蹈前轍。茲請
 由通飭各官，府卅于每年春季，委員查看具報一次。如不照說辦理者，將該州
 縣記大過三次，以示儆戒。除將活板說飭發布，經歷趕緊刊刷到日，通飭遵辦
 外，理合會詳
 憲台 審核 示遵

照抄

形式(移) 內容(移)

嚴禁巡行管押留液禁拷詐凌虐勵行
刑案清理移恤囚犯布即遵照辦理

文 件 號 碼		
31801工		
39		
文 件 種 類		
內 稿	正 本	抄 本
✓		
分 類		

特調臺灣府正堂卓異候陞加八級隨帶加一級紀錄二次張
轉移事案蒙
臬憲定札開奉
總督部堂何牌開照得因徒禁繫囹圄同屬罪由自取而獄吏稽留淹禁
亦復例有明條若因拖延株累為提牢獄卒凌虐致斃則非死于
法而直死于官更之手何以昭明慎而示哀矜况定例承審案件各有分別因
情定罪輕重不同有逾限而久未足謝者有輕而延不擬結者若概行錮禁不
加有察必至獄囚累累擁擠堪虞疾病顛連每多瘦斃且每屈夏照熟交侵
監房湫隘疾疫易生穢惡薰蒸必多傳染有獄管獄各官更宜時加矜恤以重
民命無如近來各屬積習相沿以罪因為應禁視條教為具文經年積壓累月
因循甚至有案^中連特賈人証易結不結及自理詞訟或控案牽連並不隨

一月十六日到

為

光緒

三年

十月

二十三日移

淡水分府陳	右	憲札辦理望切	貴分府希即遵照	外合就轉移為此移詣	憲檄即速移飭所屬各廳縣認真辦理毋任玩違切切等因蒙此除移行遵辦	因奉此合就飭行為此仰府官吏立遵	出足即據定嚴禁斷不寬力按時清理以致禁押各犯冤若無伸拖累致斃一經查	敢仍蹈惡習並不寬力按時清理以致禁押各犯冤若無伸拖累致斃一經查	禁管押年月日期分別造具事由清冊按月詳報察核不得僅用驗文申送倘	輕案犯非但不得濫禁亦不准擅行看押仍將在監在押人犯應禁應釋及收	並一切上控自理業內兩造証佐尤宜核明案情隨時發放逮為訊釋以後情	禁醫治不得借取結為由帶病起解至因事牽連待質追贓及罪止枷杖人犯	洗滌遇報犯病迅速撥醫調治倘有經過遲解人犯因病不能起解者亦即留	禁卒尅扣滋弊並令隨時捐備大黃蒼朮焚燒以辟穢氣鎖鑰刑具飭令不時	結各犯即當督飭管獄官時加体察應給囚糧等項必須按名寔給毋任丁胥	宕未結者趕緊審結有應行減釋者及早發落如寔犯死罪及問擬軍流徒已	各府州暨各巡道轉飭所屬各廳縣一體遵照務令振刷精神逐案清理有懸	于禁囚者言之尤為可恨茲屆夏令正熱審減刑清理訟獄之時除通飭聞有	時取保有釋輒復濫行管押任聽差役百般拷詐非法凌虐其為害酷烈有甚
-------	---	--------	---------	-----------	--------------------------------	-----------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------